

ITEMCASE

Rechtliche Übersicht für die kommerzielle Nutzung

Kompakte Übersicht der wichtigsten Rechts- und Compliance-Themen für einen community-gestützten Sammlerkatalog in Deutschland und der EU.

Kurzfazit

Das geplante Modell ist grundsätzlich kommerziell umsetzbar. Entscheidend ist, dass ItemCase eine eigenständige, neutrale Plattform bleibt und Rechte an Community-Inhalten, Moderation, Datenschutz, Markenverwendung und Beschwerdeprozesse von Anfang an sauber geregelt werden.

Stand: September 2026

1. Community-Fotos und Urheberrecht

Nutzer sollten für den öffentlichen Katalog grundsätzlich nur Fotos einreichen, die sie selbst erstellt haben oder für die sie nachweislich die erforderlichen Rechte besitzen. Bilder von Google, Amazon, Herstellerseiten, Marktplätzen oder anderen Sammlerdatenbanken dürfen nicht allein deshalb übernommen werden, weil sie öffentlich erreichbar sind.

- Beim Upload bestätigen lassen, dass der Nutzer das Foto selbst erstellt hat bzw. die erforderlichen Rechte besitzt.
- ItemCase eine ausreichende, nicht-exklusive Nutzungslizenz einräumen lassen.
- Die Lizenz sollte Speicherung, technische Bearbeitung (z. B. Zuschnitt/Komprimierung), öffentliche Anzeige und kommerzielle Nutzung innerhalb des Dienstes abdecken.
- Version und Zeitpunkt der akzeptierten Upload-Bedingungen protokollieren.
- Regeln für Account-Löschung, Entfernung eines Beitrags und bereits in den Katalog übernommene Bilder definieren.

2. Fremde Marken und Produktnamen

Ein universeller Sammlerkatalog muss fremde Marken und Produktbezeichnungen nennen können. Das ist rechtlich anders zu bewerten als die Nutzung einer fremden Marke als eigene App-Marke oder als dekoratives Branding. Art. 14 der EU-Markenverordnung enthält Grenzen der Markenwirkung, unter anderem für bestimmte notwendige Bezugnahmen auf Waren des Markeninhabers, sofern die Nutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

- ItemCase als klar eigenständige Hauptmarke positionieren.
- Marken wie LEGO, Nintendo, Funko usw. primär als sachliche Metadaten verwenden.
- Keine Gestaltung verwenden, die eine offizielle Kooperation, Lizenzierung oder Unterstützung suggeriert.
- Fremde Logos und Franchise-Artwork nicht automatisch als Dekoration der App oder des Marketings verwenden.

3. Rechte am abgebildeten Produkt

Das Urheberrecht am Foto ist nur eine Rechteebene. Das fotografierte Sammlerobjekt selbst kann Marken, Designs, Kunstwerke oder geschützte Figuren enthalten. Ein selbst aufgenommenes Foto macht deshalb nicht automatisch jede denkbare Nutzung des abgebildeten Produkts frei.

- Öffentliche Darstellung auf die Funktion eines sachlichen Sammlerkatalogs ausrichten.
- Fremde Franchise-Inhalte nicht zum eigentlichen Branding von ItemCase machen.
- Bei besonders IP-lastigen Kategorien das konkrete Präsentationskonzept vor Launch juristisch prüfen lassen.

4. User Generated Content und Moderation

Sobald Nutzer Inhalte einreichen, die nach Freigabe anderen Nutzern zugänglich sind, muss ItemCase als UGC-Plattform mit entsprechenden Moderationsprozessen geplant werden. Die vorgesehene Vorabprüfung durch Admins oder Moderatoren ist dafür eine sehr gute technische Grundlage.

- Klare Community- und Upload-Regeln.
- Statusmodell wie Pending, Approved, Rejected, Reported und Removed.
- Moderation auf Duplikate, offensichtliche Rechtsverletzungen, Wasserzeichen, Personen und ungeeignete Inhalte.
- Missbrauch durch wiederholte Regelverstöße sanktionieren können.

- Entscheidungen und Änderungshistorie nachvollziehbar protokollieren.

5. DSA: Melden und Takedown

Für Hostingdienste sieht Art. 16 Digital Services Act ein elektronisches, leicht zugängliches und benutzerfreundliches Melde- und Abhilfeverfahren für mutmaßlich rechtswidrige Inhalte vor. Meldungen müssen zeitnah, sorgfältig, objektiv und nicht willkürlich bearbeitet werden. Die konkrete Einordnung und die auf ItemCase anwendbaren DSA-Pflichten hängen von der finalen Ausgestaltung des Dienstes ab.

- Bei öffentlichen Kataloginhalten eine gut auffindbare Funktion „Melden“ vorsehen.
- Grund, betroffenen Inhalt und erforderliche Kontaktdaten strukturiert erfassen.
- Empfang und Entscheidung gegenüber dem Meldenden entsprechend den anwendbaren Vorgaben kommunizieren.
- Rechteinhabern eine klare elektronische Kontakt-/Meldemöglichkeit anbieten.
- Interne Takedown-Historie und Moderationsentscheidung dokumentieren.

6. DSGVO und Privatsphäre

ItemCase verarbeitet Account-, Upload-, Moderations- und möglicherweise Zahlungsdaten. Dafür braucht die App ein Datenschutzkonzept und eine DSGVO-konforme Datenschutzerklärung. Besonders wichtig ist die technische Trennung zwischen öffentlichem CatalogItem und privatem UserCollectionItem.

- Collection Map und genaue Aufbewahrungsorte standardmäßig privat halten.
- Kaufpreise, persönliche Notizen und Besitzinformationen nicht unbeabsichtigt veröffentlichen.
- Nicht benötigte EXIF-Daten, insbesondere GPS-Informationen, aus öffentlichen Bildern entfernen.
- Datensparsamkeit, Lösch-/Aufbewahrungsfristen und Betroffenenrechte berücksichtigen.
- Cloud-, Analyse-, Authentifizierungs- und Zahlungsanbieter datenschutzrechtlich sauber einbinden.

7. Kommerzielle App: weitere Pflichten

Mit Abonnements oder anderen kostenpflichtigen Funktionen kommen zusätzlich die normalen rechtlichen Anforderungen eines kommerziellen digitalen Dienstes hinzu. Die genaue Ausgestaltung hängt unter anderem vom Unternehmenssitz, den Zielmärkten und dem Bezahlmodell ab.

- Impressum bzw. Anbieterinformationen.
- AGB/Nutzungsbedingungen.
- Datenschutzerklärung.
- Verbraucherinformationen für kostenpflichtige Leistungen und Abonnements.
- Regeln der jeweiligen App-Stores für Käufe, Abonnements und UGC.
- Steuerliche und buchhalterische Behandlung der Einnahmen.

8. Launch-Checkliste

- ■ Eigene, unabhängige ItemCase-Marke und neutrales App-Design.
- ■ Keine ungeklärten Hersteller-/Shop-/Google-Bilder als Katalogbilder.
- ■ Rechtebestätigung und ausdrückliche Upload-Lizenz für Community-Fotos.
- ■ AGB, Community-Regeln und Datenschutzerklärung.
- ■ Impressum/Anbieterinformationen.
- ■ Admin-/Moderator-Prüfung vor Veröffentlichung.
- ■ Melde- und Takedown-System für öffentliche Inhalte.
- ■ Dokumentierter Prozess für Rechteinhaber-Anfragen.
- ■ Private und öffentliche Daten technisch sauber getrennt.
- ■ EXIF/GPS aus öffentlichen Bildern entfernen.
- ■ Protokollierung von Upload-Einwilligung, Lizenzversion und Moderationsentscheidungen.
- ■ App-Store-Anforderungen für UGC und Monetarisierung vor Release erneut prüfen.
- ■ Finale AGB, Upload-Lizenz, DSA-Einordnung und Marken-/IP-Darstellung durch Fachanwalt für IT-/IP-Recht prüfen lassen.

Empfohlene juristische Abschlussprüfung

Kurz vor der Monetarisierung nicht nur die Idee beschreiben, sondern einem Fachanwalt die tatsächlichen App-Screens, typische Katalogeinträge, Upload-Strecke, Moderationsprozess, AGB und Upload-Lizenz vorlegen. Dadurch kann die Prüfung konkret auf das reale Produkt zugeschnitten werden.

9. Kernquellen

- Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke, insbesondere Art. 14.
- Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), insbesondere Art. 16 zum Melde- und Abhilfeverfahren.
- Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO).
- Google Play Developer Policy - User Generated Content.
- Apple App Review Guidelines - User Generated Content.

Hinweis: Dieses Dokument ist eine Produkt- und Compliance-Übersicht und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Die genaue rechtliche Einordnung hängt von der finalen technischen und geschäftlichen Ausgestaltung von ItemCase ab.